

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



LC1697

Resolución Directoral N°.....

Tocache

09 MAY 2023

VISTOS:

Exp. de tramite virtual N°016-2023103295, la Resolución Directoral N°002359-2022, el Oficio N°1976-2023-EF/53.06, el Informe N°029-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/AIRHSP-CAS-PRONOEI, el Informe N°012-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Memorando N° 237-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; implica entre otros aspectos, optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de regular las disposiciones, criterios, procesos y procedimientos contenidos en dicha Ley, cuya finalidad es normar las relaciones entre el Estado y los profesores que se desempeñan en las diversas instancias públicas de gestión educativa descentralizada;

Que, mediante Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, se norman las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación;

Que, de conformidad con el TUO de la Ley N°27444, Ley de Procedimientos Administrativos en adelante LPGA, regula las actuaciones de la función administrativa

Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, asimismo, las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley, por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el título III del TUO de LPGA en el artículo 201° numeral 201.1° prevé y dispone que: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; del mismo, el numeral 201.2 señala que: "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original";

Que, mediante Resolución Directoral N°002359-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022, el Director de la UGEL – Tocache resuelve en el **ARTICULO PRIMERO: CONTRATAR** por servicios personales bajo el régimen del Decreto Legislativo N°276, para el reemplazo, en los términos del contrato de trabajo de personal administrativo, a doña GIL YGNACIO, Elda Elita, identificada con DNI N°01189619, como trabajadora de servicio de la I.E.P.S N°0412, distrito de Tocache, provincia de Tocache, nivel y/o modalidad: secundaria, con Código de plaza AIRHSP: 000118, jornada laboral: 40 hrs., motivo de la vacante: REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE ACOSTA LINARES, GLORIA LUZ, Resolución N° 1032-2021, vigencia del 01/01/2023 hasta el 31/12/2023;

Que, mediante Oficio N°1976-2023-EF/53.06 de fecha 11 de abril del 2023, la Directora de la Dirección de Técnica y de Registro de Información comunica al Jefe de la Oficina de Administración, la improcedencia de realización de alta de la plaza AIRHSP 000018 debido que, la resolución adjunta como parte del sustento, se encuentra incompleto;

Que, mediante Informe N° 029-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/AIRHSP-CAS-PRONOEI de fecha 17 de abril del 2023, el Asistente Administrativo AIRHSP-CAS-PRONOEI informa a la Jefa de Recursos Humanos, error de código de la plaza AIRHSP en la Resolución Directoral N°002359-2022;

Que mediante Informe N°012-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 18 de abril del 2023, el Jefe de la Oficina de Administración remite al Director de la UGEL-Tocache, el Informe N° 029-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/AIRHSP-CAS-PRONOEI para que sea modificado el código plaza AIRHSP en la Resolución Directoral N°002359-2022 y de este modo se levante las observaciones indicado por el MEF;

Que mediante Memorando N° 237-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 18 de abril del 2023, el Director de la UGEL-Tocache autoriza a la Jefa de Recursos Humanos, proyectar la Resolución Directoral para modificar la Resolución Directoral N°002359-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022;

Que, en consecuencia y fin de subsanar dicho error material, en lo dispuesto en el acotado numeral 201.1 del artículo 201° del TUO de la LPGA, se puede aplicar en el presente caso, siendo así, necesario rectificar el error material que se advierte en la Resolución Directoral N°002359-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022; debiéndose consignar los datos correctos, según lo señalado en el Informe N° 029-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/AIRHSP-CAS-PRONOEI

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRS/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director Regional de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante



Ordenanza Regional n°023-2018-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR la Resolución Directoral N° N°002359-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022, de doña GIL YGNACIO, Elda Elita, identificada con DNI N°01189619, como trabajadora de servicio de la I.E.P.S N°0412, distrito de Tocache, provincia de Tocache, nivel y/o modalidad: secundaria, a fin de subsanar el error materia respecto al código de plaza AIRHSP, quedando establecido lo siguiente:

N° RESOLUCIÓN	DATO OBSERVADO	DICE	DEBE DECIR
N°002359-2022	CODIGO DE PLAZA AIRHSP	000118	000018

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).



Regístrese, comuníquese y cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JO
SVYA/E-RR.HH.
SVTM/TA